

1500279-70.2021.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... ao mês, foi processado por crime de tráfico de drogas - audiência anterior (ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas - fls. 164/165), praticou atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e furto. Disse que tinha acabado de sair de casa para comprar "mistura", tinha R\$ 20,00, em seu bolso, estava de costas, viu pessoas correrem, foi abordado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500279-70.2021.8.26.0552 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500279-70.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220679/2021 - DEL.POL.LEME, 19622619 - DEL.POL.LEME, 4371/21/807 - DEL.POL.LEME, 2220679 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS foi denunciado porque, no dia 14 de agosto de 2021, por volta das 11:15 horas, na confluência da Rua Evaristo Harder com a Rua João Poletti, Conjunto Habitacional Fernando Marchi, nesta cidade e comarca de Leme/SP, agindo em concurso de desígnios e em unidade de desígnios com dois homens não identificados e com a adolescente H. T. S. O., envolvendo-a, assim, na traficância, traria consigo, para fins de tráfico, 52 invólucros plásticos de cocaína, pesando aproximadamente 60 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 32/34 e auto de constatação preliminar de fls. 35/36), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O réu foi notificado (fls. 125) e apresentou defesa prévia (fls. 133).

A denúncia foi recebida (fls. 138/139) e o réu foi citado (fls. 168). Nesta audiência, foram ouvidas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a fixação da pena base no mínimo legal, a compensação da reincidência e menoridade, a incidência da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da lei 11.343/2006 e a não aplicação da causa de redução da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a fixação de regime fechado e o perdimento do numerário apreendido. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da lei 11.343/2006, a aplicação da causa de redução da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e a revogação da prisão preventiva. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 29/31), auto de exibição e apreensão (fls. 32/34), laudo de constatação provisória (fls. 35/36), registro de ocorrência da polícia militar (fls. 116/123), laudo químico-toxicológico (fls. 128/130), comprovante de depósito (fls. 131) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Bruno Silva de Lima, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento, avistou o réu, a adolescente e mais duas pessoas, ao ver a viatura, o grupo soltou porções de droga ao chão e se evadiram. Conseguiu deter o réu e a adolescente. O local é ponto de venda de drogas. O réu não aparentava estar sob efeito de droga. O réu estava com parte de droga nas mãos, ele soltou ao ver a viatura, todos dispensaram drogas.

No mesmo sentido do testemunho do policial militar Elton Rodrigo Bruner. Disse que, em patrulhamento no bairro Primavera, ao ingressar na rua do fato, avistou 04 indivíduos conversando, todos dispensaram drogas ao solo e correram, conseguiram deter a adolescente e o réu. Afirmou que todas as pessoas que estavam no local dispensaram porções de droga. O réu e a adolescente são conhecidos dos meios policiais por envolvimento com tráfico de drogas, o réu aparentava estar sob efeito de drogas, ele resistiu à prisão, foi necessário algemá-lo. Junto com as porções de droga foi encontrada uma cédula de vinte reais, não sabe se o réu foi quem dispensou as porções de droga.

A testemunha H. T. S. O. afirmou que já tinha falado com o réu, no dia do fato, não sabe se o réu estava com drogas, todos que estavam no local saíram correndo. Estava arrumando a corrente da bicicleta, todos correram, foi apreendida juntamente com o réu, não conhecia as pessoas que correram. Conheceu o réu no dia do fato, não tinha amizade com o réu.

O réu disse que 20 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até a 8ª série, trabalhava com jardineiro e auferia rendimentos de R\$ 1.600,00, ao mês, foi processado por crime de tráfico de drogas - audiência anterior (ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas - fls. 164/165), praticou atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e furto. Disse que tinha acabado de sair de casa para comprar "mistura", tinha R\$ 20,00, em seu bolso, estava de costas, viu pessoas correrem, foi abordado e preso. Não tinha usado droga, não conhecia os policiais. Conhecia a adolescente de vista.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; afirmaram que visualizaram quatro pessoas paradas em via pública que, ao perceberem a presença da viatura, dispensaram algo e empreenderam fuga; conseguiram capturar e realizar a abordagem do réu e da adolescente, ao passo que as outras duas conseguiram fugir. Verificaram que o réu, adolescente e indivíduos dispensaram 52 porções de cocaína e a quantia de R\$ 20,00. Anoto que não vislumbro razão para que agentes públicos faltassem com a verdade em Juízo, intencionassem prejudicar o réu e imputassem a ele prática de grave crime.

A versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que a dinâmica dos fatos e as circunstâncias do crime – quantidade e fracionamento da droga em ponto de tráfico e dinheiro de proveniência não demonstrada, indicam que o entorpecente pertencia ao réu e era destinado ao tráfico.

Em atenção à tese defensiva, anoto que irrelevante a venda das drogas, uma vez que o crime em apreço é de tipo penal misto alternativo, dado que trazer droga consigo ou guardar para consumo de terceiros perfaz o delito. Ainda, a fuga do réu indica a intenção de traficância, ademais a Defesa não produziu qualquer prova que infirmasse a certeza do crime de tráfico de drogas e não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP (observe que não arrolou testemunhas ou informantes que corroborassem minimamente sua versão).

Registro, ainda, que não há dúvida que o crime foi praticado em concurso com adolescente, de forma que deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, mantenho a pena base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, compenso a agravante da reincidência específica (fls. 160/163 e 164/165) com a atenuante da menoridade e mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase de dosimetria, aumento a pena em 1/6, em razão de o ato ter sido praticado em concurso com a adolescente H. T. S. O., fixo a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 580 dias-multa.

A pena será resgatada no regime fechado, tendo em vista a reincidência específica do réu, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 580 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que remanescem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudescidos em virtude da sanção imposta (resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal).

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 107), decreto, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da lei 11.343/2006, o perdimento dos valores apreendidos (fls. 32/34 e 131).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA